



Resolución Directoral N° 001537 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, El Expediente N° 016-2025030472, el Memorando N° 267-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de marzo 2025, en el que autoriza proyectar resolución para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00067-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de José Raúl RENGIFO JUARES con DNI N° 00961441 Y DAVID RENGIFO JUARES con DNI N° 09930410; y demás documentos adjuntos en un total Cincuenta y Siete (57) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

De acuerdo al artículo 51° de la Ley N° 24029, Ley del profesorado modificado por la Ley N° 25212, concordante con el art. 219 del D.S.019-90-ED se establece que le corresponde dos remuneraciones Integrales o totales por Subsidio por Luto y dos remuneraciones integrales por Gastos de Sepelio, sin embargo se debe tener en cuenta lo establecido en la propia Ley del profesorado que el cálculo debe hacerse de acuerdo a la remuneración total integral y no de acuerdo a la remuneración total permanente como lo establece el inciso b) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM al establecer que "b) Remuneración Total .- es aquella que está constituida por la Remuneración Total permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por la Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/condiciones distintas al común". Los intereses legales, que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo.

Que, de acuerdo al Informe N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024, de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001537 2025

de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR emitido por la autoridad SRVIR en los cálculos que se realizan por concepto Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignaciones de 20,25,30 años, reintegro por subsidio por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa, en el cual la remuneración total (integral) comprende todos los conceptos que el trabajador percibe, salvo mejor parecer.



Que mediante oficio N° 5376-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 17 de diciembre del 2024, remitido por la Procuraduría Pública Regional de San Martín, solicita cumplir con el mandato Judicial en atención a la precitada Resolución Judicial N° 24 de fecha 20 de abril de 2023,



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la resolución directoral regional N° 4443-2024-GRSM/DRE de fecha 12 de diciembre 2024, que, reconoce la NULIDAD por mandato judicial, de la Resolución Jefatural N° 000374-2019-GRSM de fecha 11 de junio de 2019. Que reconoce como crédito devengado a favor de don RAUL RENGIFO PEREZ, por concepto de Subsidio por luto y gastos de sepelio, por el fallecimiento de su hijo **RICHARD RENGIFO JUARES** y por el fallecimiento de su madre doña **ROSA PEREZ PIÑA**, mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 24. de fecha 20 de abril de 2023. asignada en el expediente judicial N° 00067-2015-0-2209-JM.CI-01: emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache;

Que el demandante **Raúl RENGIFO PEREZ**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00067-2015-0-2209-JM.CI-01; siendo así, mediante Resolución N° 9, de fecha 16 de junio del 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarando FUNDADA la demanda y en consecuencia Nula la Resolución administrativa de fecha 20 de agosto 2014, en el extremo de no haber reconocido el pago del beneficio Subsidio Por Luto equivalente a dos remuneraciones integrales o totales, por el fallecimiento de su madre de que en vida fue la señora ROSA PEREZ PIÑA acaecido el 19 de marzo del 2008, descontándose lo ya percibido por Subsidio Por Luto en la suma de S/. 139.00 Soles equivalentes a dos remuneraciones integrales permanentes. También se ordena el pago de cuatro remuneraciones totales por concepto de Subsidio Por Luto y Gastos de sepelio por la muerte de su hijo RICHARD RENGIFO JUARES acaecido el 15 de marzo de 1995, descontando lo percibido S/. 363.00 Soles equivalente a cuatro remuneraciones permanentes. **Ordeno** que la demandada emita nueva Resolución Administrativa reconociendo el derecho reclamado de acuerdo a los alcances y fundamentos de la presente resolución. Asimismo, ordeno, que la demandada cancele los respectivos intereses legales generados. **Improcedentes** el pago de Gastos de sepelio por la muerte de su señora madre que en vida fue la señora ROSA PEREZ PIÑA acaecido el 19 de marzo del 2008 el cual fue apelada por la parte demandante ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres generándose la Resolución N° 13 de fecha 26 de junio del 2017, que resuelve **CONFIRMAR** la SENTENCIA apelada contenida en la resolución N° 9, de fecha 16 de diciembre 2017, que declara FUNDADA en parte la demanda y ordena que la demandada emita nueva resolución otorgando al demandante el pago de reintegro por el subsidio por luto y gastos de sepelio a razón de dos remuneraciones totales o integrales



Resolución Directoral N° 001537 2025

por cada subsidio, en lo que respecta al fallecimiento de su señora madre, y el pago del reintegro del subsidio de luto a razón de dos remuneraciones totales o integrales por el fallecimiento de su hijo

Que, en aplicación del principio de plena Jurisdicción, los considerandos expuestos y las normas glosadas, el juzgado Mixto de Tocache a través de la Resolución Judicial N° 24 de fecha 20 de abril de 2023, resuelve: Declarar NULA la Resolución Jefatura N° 000374-2019-GRSM-DRE/DO-OOUE.303 de fecha 11 de junio de año 2019; Declarar IMPROCEDENTE la observación formulada por la oficina de operaciones de la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en Informe N° 00151-2020-CSJSM-R/HHP de fecha 23 de octubre 2020, Solicita en EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de **José Raúl RENGIFO JUARES** con DNI N° 00961441 Y **DAVID RENGIFO JUARES** con DNI N° 09930410, reconocidos por acta de Sucesión Intestada N°40 del 11 de noviembre del 2020 inscrita en la oficina registral de Juanjuí N° partida: 11071339, disponiendo que las **dos remuneraciones** por los conceptos de subsidio por Luto, que le corresponde a la demandante por fallecimiento de su extinta madre ROSA PEREZ PIÑA, y **cuatro remuneraciones** totales por concepto de Subsidio Por Luto y Gastos de sepelio por la muerte de su hijo RICHARD RENGIFO JUARES acaecido el 15 de marzo de 1995 calcules sobre la base de la remuneración total o integral, más intereses legales; deduciendo el monto pagado en ejecución de sentencia sin costos ni costas del proceso; La liquidación se realice dando cumplimiento al quinto considerando de la Resolución N° 24 de fecha 20 de abril de 2023, asignada en el expediente judicial N° 00067-2015-0-2209-JM-CI-01 emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

CALCULO DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTO DE SEPELIO

Fecha del Incidente (Fallecimiento del Familiar)	Marzo 2008-Subsidio por Luto S/.	Marzo 1995-Subsidio Luto y Sepelio
Remuneración Total Integral Percibida en planilla	S/ 877.90	S/ 740.84
# de Remuneraciones Integrales	2	4
Subsidio por Luto y Gasto de Sepelio que debía percibir	S/ 1,755.80	S/ 2,963.36
(-) Suma Pagada por R.D. N° 00756 del 20-05-2008	- S/ 139.00	- S/ 363.00
Saldo Pendiente de pago del Subsidio	S/ 1,616.80	S/ 2,600.36
Total, Subsidio por Reintegrar	S/ 4,217.16	



Resolución Directoral N° 001537 2025

Interés legal Generado al 23/10/2020	S/ 4,127.85
Suma Adeudada	S/ 8,345.01



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente resolución a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, al administrado, Dirección Regional de Educación de San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH